摘要：

伯恩斯坦邀请数据中心法律专家深度解析数据中心合同，专家预测：多家Neocloud将在未来1-3年内破产，根本原因是15年数据中心租约与短至数天、数周的客户合同之间存在严重错配。此外，信用担保市场正在悄然收紧：过去一年，担保方已从100%全额租约担保转向仅覆盖约80%建设贷款的有限担保。

据追风交易台消息，伯恩斯坦在最新研报中披露了与数据中心法律专家Jeffrey Moerdler的深度对话，并得出一个对市场影响不容忽视的判断：**由于Neocloud（AI算力新云）在租约结构上存在根本性矛盾，一批Neocloud企业将在1—3年内相继走向破产。**

Moerdler自1990年起专注于数据中心及数字基础设施领域，目前带领约10名律师的团队，每年经手数百笔交易，同时处理的项目多达30至40个。

他说道："**Neocloud让我担忧，它们是WeWork 2.0。**"

问题的核心在于一个结构性错配：Neocloud签下的是15年数据中心租约，而其面向客户的合同可能只有数天、数周、数月，最好的情况也不过1-3年。一旦客户不续约，Neocloud的收入来源断裂，但租约义务依然压顶。

"**我确信我们会看到一些破产。不是最大的AI公司，而是那些更细分市场的、较小的AI初创公司——比如专门为律师事务所或服装行业做AI的公司，它们无法产生收入，最终会崩溃。Neocloud也会有同样的情况。**"Moerdler直言。

他预计这一幕将在**未来1-3年内**上演。

BERNSTEIN TICKER TABLE

			29 Oct 2026		TTM	Adjusted EPS				Adjusted P/E (x)		
			Closing	Price	Rel.							
Ticker	Rating	Cur	Price	Target	Perf.	Cur	2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E
MSFT (Microsoft)	O	USD	530.14	722.00	(14.1)%	USD	17.28	20.63	25.85	30.7	25.7	20.5
ORCL (Oracle)	O	USD	139.56	325.00	(61.3)%	USD	7.63	8.37	12.19	18.3	16.7	11.5
EQIX (Equinix)	O	USD	1,036.67	1,270.00	17.9%	USD	14.96	18.38	20.12	69.3	56.4	51.5
DLR (Digital Realty)	O	USD	182.91	226.00	(2.6)%	USD	3.87	3.09	3.21	47.2	59.1	57.0
BXDC (Blackstone Digital Infra)	O	USD	16.22	26.00	NA	USD	0.00	0.32	(1.00)		50.8	(16.2)
CSQR (Csquare)	O	USD	14.95	27.00	NA	USD	0.00	(1.34)	(1.06)		(11.1)	(14.1)
AMT (American Tower)	O	USD	185.88	221.00	(8.2)%	USD	5.40	6.95	6.90	34.4	26.8	26.9
CRWV (CoreWeave)	U	USD	60.74	54.00	(68.6)%	USD	(1.20)	(5.14)	(6.60)	N/M	253	32.1
SPX			7,720.39									

O - Outperform, M - Market-Perform, U - Underperform, NR - Not Rated, CS - Coverage Suspended
CRWV valuation is EV/EBIT (x); MSFT, ORCL base year is 2026;
Source: Bloomberg, Bernstein estimates and analysis.

担保结构悄然生变：从100%到80%，保护正在缩水

过去一年，数据中心合同中信用担保的结构发生了实质性转变，而这一变化对开发商的风险敞口影响深远。

Moerdler透露，大约10个月前，**一家超大规模云服务商率先改变了市场惯例**，宣布不再提供全额租约担保，转而仅担保约80%的建设贷款，而非覆盖租约下的全部租金义务。

"**他们说，'我们会担保80%的建设贷款，但不担保租约下的全部租金。你，开发商，必须自己出建设贷款以上的40%、50%、60%的股权，那部分全部是你的风险，建设贷款的20%也是你的风险。**'"Moerdler解释道。

更值得警惕的是，这类担保通常按**直线法在初始租约期内摊销**。以一份10年租约为例，到第7年或第8年，担保价值已基本归零。

与此同时，担保方还在争取更强的"介入权"（step-in rights）——一旦需要履行担保义务，有权直接接管相关空间和电力资源。Moerdler指出，这一权利此前通常在担保方与客户之间私下处理，如今正被明确写入租约条款。

他强调，这一转变已蔓延至几乎所有担保方："**过去10至12个月里，我经手的每一笔涉及超大规模云服务商、AI公司或芯片制造商信用增强的交易，无一例外都从此前的全额租约担保模式转向了这种有限担保模式。**"

合同“地雷”：拆解四大风险点

除信用结构外，Jeffrey Moerdler还列出了数据中心合同中几个容易被忽视、却可能造成严重后果的"陷阱"。

首当其冲的是"随意终止权"（Termination-for-Convenience）。 超大规模云厂商的标准合同文本几乎无一例外地包含此类条款，且往往被"埋"在文件中不显眼的位置。"**每次我看到这个条款，都会把它列为重大问题，然后去找超大规模云服务商谈。他们每次都一脸无辜地说，'这对你是个问题？其他人都同意了。'我不相信这句话。**"

Jeffrey强调，任何专业的数据中心律师都不会允许这条款保留在最终合同中，但仍有开发商因不够成熟或急于拿下客户而接受——有时甚至给出扩张权、优先购买权、购买选项等大量附加权利，拱手相让了对资产的长期控制权。

第二，信用增强额度过低或摊销过快。 如前所述，担保到租约后期可能已形同虚设。

第三，租约转让导致信用保护消失。 如果租约被转让给第三方，而原有的信用增强安排未能随之保留，开发商将失去最重要的风险缓冲。

第四，租户对园区未来发展的过度控制权。 包括扩张权、收缩权、对相邻地块开发的控制权等，这些条款可能严重限制开发商对自有资产的处置自由。

Moerdler分享了一个真实案例：一位客户拿来一份Neocloud的租约请他审阅，他在周末读完后标注了约50条意见，并告知客户："**如果他们不同意修改其中四分之三的条款，我建议你不要做这笔交易。**"最终，Neocloud只愿意修改10%-20%的条款，客户选择放弃。

Neocloud破产后，开发商反而可能“因祸得福”

尽管Neocloud破产听起来是坏消息，但Moerdler认为，对于提前做好信用增强安排的开发商而言，结局未必悲观。

他给出了一套具体的数学逻辑：假设建设成本为每兆瓦1000万美元，若开发商事先获得了30%的预付信用增强（包括信用证、现金保证金、预付资本贡献或投资级担保），那么当Neocloud破产、开发商收回设施后，其实际持仓成本仅为**每兆瓦700万美元**。

"**你现在拥有一个完全建成的数据中心，成本基础是每兆瓦700万美元，一旦收回即可立即投入使用。这是一个极具竞争力的资产。你几乎在这种情况下反而更占优势，因为你可以以极具成本竞争力的价格重新推向市场，与那些每兆瓦成本在1000万美元以上的竞争者抗衡。**"

他同时提醒，这一逻辑成立的前提是能够**迅速收回设施**——在纽约等地，收回物业可能需要一到两年，这会显著削弱上述优势。

电力为王：48个月以上“别打电话给我”

过去，数据中心选址的逻辑是"地段、地段、地段"。如今，这一逻辑已被彻底颠覆。

Moerdler用一套简洁的分级体系描述了电力时效对资产价值的决定性影响：

- **12个月内可用：铂金资产**
- **12-24个月：黄金资产**
- **24-48个月：白银资产**
- **超过48个月："别打电话给我，我会打给你"——基本没有商业吸引力**

他举例说明，一个规划容量400兆瓦的园区，如果能在12至24个月内交付100兆瓦，并有可信的后续电力路径，依然是极具价值的资产。

他还提到，目前德克萨斯州ERCOT电网的待审批电力申请量，**是整个德克萨斯电网现有容量的4倍**，其中大量属于投机性申请。电力监管机构正在通过押金和安全保证金要求来筛除这些"没有客户、没有专业知识、没有资金"的投机者。

- **Power:** The value of powered land depends on the timing of power availability and a reliable path to obtaining it. Power available <12mo = platinum asset; 12-24mo = gold asset; 24-48 mo = silver; and >48 mo is generally not commercially attractive. A site planned for 400MW can still be highly valuable if 100MW will be available within the first 12 to 24 months and the remaining capacity has a credible pathway. Responsibility for obtaining power varies by transaction.

需求仍在“曲棍球棍式”上升，小型推理节点是下一个机会

尽管外界对AI基础设施投资存在诸多疑虑，Moerdler的一线观察给出了明确信号：**需求没有放缓**。

"**我们正在沿着曲棍球棍向上走。**"他说，自己目前正在处理的项目包括一个德克萨斯州3吉瓦的数据中心园区，以及一笔约20亿美元出售2吉瓦以上德克萨斯Batch Zero数据中心园区的交易。

不过，市场正在变得更加审慎。他观察到，各方对"成为投机者交易对手"的担忧明显上升，承销标准趋于严格。

在需求结构上，他预判未来3-5年将出现一个重要转变：随着大规模AI训练需求逐步饱和，市场将向**城市及近郊的小型推理节点**倾斜。他指出，过去几年大量并购导致中型数据中心运营商数量锐减，使得250千瓦至2兆瓦规模的本地数据中心供给严重不足，相关定价在过去两年已上涨**50%至100%**。

"**我刚刚在纽约市区完成了一笔2兆瓦的租约，代表一家多租户设施的运营商，租给了一家AI推理设施。**"他说，这一趋势正在加速形成。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【追风交易台▪年度会员】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

135 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论